

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2351/2533

ธนาคารสยาม จำกัด

โจทก์

บริษัทวิแพคโก้ จำกัด กับพวก

จำเลย

บริษัทวิแพคโก้ จำกัด จำเลยที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

ความว่า จำเลยที่ 1 ฎีกาคำสั่ง ศาลชั้นต้นสั่งว่า เป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาและ
เป็นคำสั่งเกี่ยวเนื่องกับการทะเลาะการบังคับคดี ต้องห้ามฎีกา ยกฎีกาคำสั่งของจำเลย
ที่ 1

จำเลยที่ 1 เห็นว่า ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 231
มิได้บัญญัติไว้ว่า เมื่อศาลมีคำสั่งอย่างใดเกี่ยวกับคำร้องขอทะเลาะการบังคับแล้ว คำสั่ง
ดังกล่าวให้เป็นที่สุด ดังนั้นจำเลยที่ 1 จึงมีสิทธิที่จะฎีกาคำสั่งของศาลอุทธรณ์ที่ไม่
อนุญาตให้จำเลยที่ 1 ทะเลาะการบังคับในระหว่างอุทธรณ์ได้ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง มาตรา 24 และมาตรา 223 และมาตรา 227 โปรดมีคำสั่งให้รับ
ฎีกาคำสั่งของจำเลยที่ 1 ไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 5 แผ่นที่ 2)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 และที่ 4 ร่วมกันชำระเงินจำนวน
6,317,430.37 บาท ให้โจทก์พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 17.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 27
มิถุนายน 2528 จนถึงวันที่ 1 มกราคม 2529 ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 17 ต่อปี นับ
แต่วันที่ 2 มกราคม 2529 จนถึงวันที่ 4 มีนาคม 2529 และดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ
15 ต่อปีนับแต่วันที่ 5 มีนาคม 2529 จนกว่าชำระเสร็จ หากจำเลยที่ 1 ไม่ชำระหรือ

ชำระไม่ครบ ให้จำเลยที่ 2 ที่ 3 ร่วมกันชำระแทนตามจำนวนเงินต้นและดอกเบี้ยดังกล่าว

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์และยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับ

ศาลอุทธรณ์สั่งว่า ถ้าจำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 คนใดคนหนึ่งหรือร่วมกันหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นพร้อมดอกเบี้ยมีกำหนด 3 ปีมาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างอุทธรณ์มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

วันนัดพิจารณาหลักประกัน จำเลยที่ 1 เสนอสำเนาใบแทน นส.4จ1 ฉบับ และสำเนาโฉนดที่ดินรวม 4 ฉบับ ซึ่งเป็นที่ดินอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นหลักประกัน โจทก์แถลงคัดค้านว่าหลักประกันดังกล่าวไม่เพียงพอ ศาลชั้นต้นสั่งว่าหากเสนอหลักทรัพย์เป็นที่ดินจะต้องมีหลักฐานแสดงว่า ราคาที่ดินตารางวาละเท่าใด และที่ดินทั้งแปลงมีราคาเท่าใดเพื่อประกอบการพิจารณาของศาล แต่จำเลยก็หาได้มีราคาที่ดินที่ทางราชการประเมินมาเสนอศาลไม่ ข้อค้านของโจทก์มีเหตุผลฟังได้และหลักทรัพย์ที่จำเลยเสนอต่อศาลนั้นไม่เป็นที่พอใจ จึงถือว่าคำร้องขอทุเลาการบังคับคดีชั้นศาลอุทธรณ์ถูกยกไปตามคำสั่งของศาลอุทธรณ์

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์สั่งว่า หลักทรัพย์ที่ยื่นต่อศาลเป็นเพียงสำเนาโฉนดทั้งมิใช่เป็นของจำเลยที่ 1 ใบรับรองราคาที่ดินที่ทางราชการประเมินไว้ก็ได้เสนอต่อศาล ที่ศาลชั้นต้นไม่พอใจหลักทรัพย์ดังกล่าวและยกคำร้องขอทุเลาการบังคับคดีชอบแล้ว ไม่มีเหตุที่จะต้องไต่สวนดังที่จำเลยที่ 1 อุทธรณ์แต่อย่างใด (อันดับ 1)

จำเลยที่ 1 ฎีกาคำสั่ง ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 2)

จำเลยที่ 1 จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 3)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เป็นเรื่องการขอลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งเรื่องนี้อย่างไรก็เป็นที่สุดแล้วจำเลยที่ 1 จะฎีกาคำสั่งต่อไปไม่ได้ ที่ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาคำสั่งของจำเลยที่ 1 นั้นชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว เป็นเรื่องการขอลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งเรื่องนี้อย่างไรก็เป็นที่สุดแล้วจำเลยที่ 1 จะฎีกาคำสั่งต่อไปไม่ได้ ที่ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาคำสั่งของจำเลยที่ 1 นั้นชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(สุเทพ กิจสวัสดิ์-ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>